

הצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים ושש (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה), התשפ"ו-2026

פרק א': הוראות מיוחדות לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושש

סימן א': מטרה ותחולה

1. מטרה
מטרתו של פרק זה לקבוע הוראות מיוחדות הדרושות לשם היערכות לקיום הבחירות לכנסת העשרים ושש, בשים לב לנסיבות הקיימות בהן המדינה מצויה בתקופת לחימה מתמשכת, ובהיותם של מספר אזרחים לא מבוטל מפונים מבתייהם.
2. תחולה
הוראות פרק זה יחולו לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושש.

סימן ב': ועדת הבחירות

3. פרשנות
למונחים בסימן זה תהיה המשמעות שיש להם בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969¹ (להלן – חוק הבחירות לכנסת).
4. העסקת עובד רשות
ציבורית בוועדת בחירות לשם קיום
העשרים וחמש וביקש המנהל הכללי של הוועדה המרכזית, או מי שהוא הסמיך לכך, להעסיקו בוועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים ושש והעובד מסכים לכך, לא תמנע הרשות הציבורית, במישרין או בעקיפין, את העסקתו כאמור;
בסעיף זה, "רשות ציבורית" – כמפורט להלן:

(1) הכנסת;

(2) הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם;

(3) מבקר המדינה;

(4) רשות מקומית;

(5) תאגיד שהוקם בחוק.

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

(ב) עובד רשות ציבורית יעדכן את הממונה עליו בדבר פנייה אליו כאמור בסעיף קטן (א) מייד לאחר קבלתה, אם בכוונתו להיענות לבקשה.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), יושב ראש הוועדה המרכזית רשאי להיענות לבקשת הרשות הציבורית שלא להעסיק עובד שלה כאמור באותו סעיף קטן, בין היתר בהתחשב ביכולתה של ועדת הבחירות שבה מתבקשת העסקתו לבצע את תפקידה כאמור בסעיף 1 ובצורכי הרשות הציבורית, ובכלל זה יכולתה לבצע משימות בהיעדר העובד.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), לעניין עובדי הכנסת, הודיע יושב ראש הכנסת למנהל הכללי של הוועדה המרכזית כי בשל צורכי הכנסת, ובכלל זה היכולת לבצע משימות בהיעדר העובד, יש קושי ממשי בהיעדרותו מעבודתו, ולא הגיעו יושב ראש הכנסת והמנהל הכללי של הוועדה המרכזית להסכמה – לא יועסק העובד בוועדת בחירות; סמכות יושב ראש הכנסת לפי סעיף קטן זה אינה ניתנת לאצילה.

(ה) (1) רשות ציבורית לא תפטר עובד כאמור בסעיף קטן (א) משום שהועסק על ידי ועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים ושש ולא תפגע בתנאי העסקתו בשל כך.

(2) לא יראו היעדרות מעבודה לרגל העסקה בוועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים ושש כאמור בסעיף קטן (א) כהפסקה ברציפות עבודתו של העובד ולא תפגע בזכויות התלויות בוותק שלו אצל הרשות הציבורית.

הוראות לעניין 5. על אף האמור בהוראות לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992² – מכרזים

² ס"ח התשנ"ב, עמ' 114.

(1) התקשרות של ועדת הבחירות המרכזית הנעשית עם מי שזכה במכרז שפרסם משרד, כהגדרתו בתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993³, בתנאים הזהים לתנאי המכרז או בתנאים המיטיבים עם ועדת הבחירות המרכזית, אינה טעונה מכרז אם ועדת המכרזים מצאה כי ההתקשרות נדרשת לצורך מתן מענה להצבעת בוחרים שהתפנו ממקום מגוריהם בשל המצב המיוחד בעורף ששר במדינה, לצורך עריכת בחירות תוך התמודדות עם המצב הביטחוני או שמטעמי דחיפות לא ניתן לערוך מכרז בפרק הזמן הנדרש למימוש ההתקשרות, ובלבד שהתקשרות כאמור ששווייה עולה על 2,500,000 שקלים חדשים תיעשה באישור ועדת הפטור של ועדת הבחירות המרכזית ומטעמים מיוחדים שיירשמו;

(2) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית רשאי לקבוע הוראות החורגות מהוראות לפי החוק האמור לעניין מועדים ודרכי פרסום.

סימן ג': ניהול הבחירות לכנסת העשרים ושש

תיקון חוק הבחירות⁶. חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969⁴, ייקרא כך: לכנסת

(1) בסעיף 7, במקום "י"א, י"ב"א, י"ג, י"ד, י"ה, י"ו, י"ז, י"ח, י"ט, י"א, י"ב";

(2) אחרי סעיף 24 יבוא:

"קיום ישיבות 24.א. (א) נדרשה הוועדה המרכזית או ועדה אזורית בהיוועדות חזותית לקיים ישיבה, רשאי יושב ראש הוועדה, לאחר ששקל בין היתר את נושא הישיבה, להורות כי הישיבה תתקיים בדרך של היוועדות חזותית; ואולם, דיון בעניין בקשה לאשר או לסרב לאשר השתתפות של מועמד או רשימת מועמדים בבחירות לכנסת לא יתקיים בהיוועדות חזותית ויחולו הוראות סעיף קטן (ד).

³ ק"ת התשנ"ג, עמ' 826.
⁴ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשפ"א, עמ' 203.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), אפשר לקיים את ישיבת הוועדה בדרך של היוועדות חזותית אף אם יושב ראש הוועדה לא החליט לכנסה כאמור באותו סעיף קטן, אם הסכימו לכך כל חברי הוועדה; הסכמה כאמור בסעיף קטן זה יכול שתהיה אף לכך שרק חלק ממשתתפי הישיבה ישתתפו בה בדרך של היוועדות חזותית.

(ג) ישיבת ועדה תתקיים בדרך של היוועדות חזותית רק אם יתאפשר לכל חברי הוועדה ולכל מי שנדרשה הזמנתו לוועדה, לראות את הישיבה ואת כלל המשתתפים בה באמצעות מסך, לשמוע את כלל המשתתפים בישיבה ואת הנעשה בה בזמן אמת ולהשמיע את עמדתם.

(ד) התקיימה ישיבת ועדה בנוכחות חברי הוועדה ומי שנדרשה הזמנתו לוועדה, רשאי יושב ראש הוועדה להתיר למי מהם שביקש זאת להשתתף בישיבה של הוועדה בדרך של היוועדות חזותית.

(ה) החלטה בישיבה לפי סעיף זה תתקבל לאחר שלכל חבר ועדה ניתנה אפשרות להשתתף בדיון ולהצביע; הצבעה בישיבה כאמור תהיה שמית, אלא אם כן החליט יושב ראש הוועדה אחרת.

(ו) ראה משתתף בישיבה כי בשל קיומה וניהולה של הישיבה בדרך של היוועדות חזותית נפגעה זכותו להשתתף בישיבה או לשמוע או להשמיע את עמדתו או שלא התקיימו התנאים לפי סעיף זה, רשאי הוא לדרוש כי הדבר יירשם בפרוטוקול.

(ז) הוראות סעיף 24(א) עד (ז) יחולו על ישיבת ועדה לפי סעיף זה.

(ח) בהזמנה לישיבה המתקיימת לפי סעיף זה יצוין כי הישיבה תתקיים בדרך של היוועדות חזותית ויפורטו בה הנחיות לעניין ההשתתפות בישיבה.

(ט) לעניין סעיף זה, "היוועדות חזותית" – תקשורת בין כמה מוקדים המאפשרת העברת תמונה וקול בזמן אמת."

(3) בפרק ה', אחרי סעיף 30 יבוא:

"סימן א'1: כתובת לצורכי בחירות

כתובת לצורכי בחירות 30.א. (א) בוחר רשאי למסור לשר הפנים, או לעובד מדינה אחר שהוא הסמיך לכך, הודעה על כתובת שניתן לרשום אותה כמען במרשם האוכלוסין שתשמש לצורכי הצבעה בבחירות לכנסת העשרים ושש (בסימן זה – כתובת לצורכי בחירות).

(ב) הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תימסר לא יאוחר מהיום ה-64 שלפני יום הבחירות באופן שיקבע שר הפנים. שר הפנים יקבע את הפרטים שייכללו בהודעה כאמור קטן (א).

(ג) כתובת לצורכי בחירות תירשם ברשימה שינהל שר הפנים לעניין זה. 22 יום לאחר מועד הבחירות יעביר שר הפנים עותק של הרשימה לוועדה המרכזית וימחק אותה מרשומותיו. על העותק יחולו הוראות סעיף 79א, בשינויים המחויבים.

רישום כתובת 30ב. (א) כתובת לצורכי בחירות שנרשמה לבוחר לפי הוראות סעיף 30א תשמש להכנת רשימת הבוחרים בפנקס הבוחרים וברשימת הבוחרים לפי סעיף 26ג; ואולם, מצא יושב ראש הוועדה המרכזית או עובד הוועדה שהוא הסמיך לכך כי אזור קלפי שבו רשום אותו בוחר כולל יותר ממספר הבוחרים לפי סעיף 11, רשאי הוא לכלול את הבוחר ברשימת הבוחרים של אזור קלפי סמוך.

(ב) נרשמה לבוחר כתובת לצורכי בחירות, תירשם כתובת זו בפנקס הבוחרים לפי סעיף 26 לצד מענו הרשום במרשם האוכלוסין.

סודיות ואיגריעת 30ג. (א) כתובת לצורכי בחירות לא תימסר ולא זכויות ייעשה בה שימוש אלא לעניין פרק זה.

(ב) רישום כתובת לצורכי בחירות לא יגרע מכל דין לעניין המען הרשום במרשם האוכלוסין.

(4) בסעיף 90(ה), במקום "סמל ראשון" יבוא "סמל ראשון, חיילים בשירות קבע אשר דרגתם אינה גבוהה מדרגת רב-סמל ראשון או חיילים בשירות מילואים שדרגתם אינה גבוהה מדרגת רב-סמל מתקדם"

(5) אחרי סעיף 116יז יבוא:

"פרק י"ב: הצבעת מי שהתפנה מביתו עקב המצב הביטחוני

הצבעת מי שהתפנו 116יז. (א) בפרק זה – מביתם עקב המצב הביטחוני

"מפונה" – אדם שעזב את מקום מגוריו עקב המצב המיוחד בעורף שהוכרז מכוח חוק ההתגוננות האזרחית התשי"א–1951, וטרם חזר להתגורר בו;

"קלפי ייעודית למפונים" – קלפי המיועדת להצבעה של מפונים.

”גורם ציבורי” –

(1) הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם;

(2) רשות מקומית;

(3) תאגיד שהוקם בחוק.

(ב) בוחר שהוא מפונה רשאי להצביע בבחירות בקלפי ייעודית למפונים או בכל קלפי שנקבעה כקלפי להצבעת אנשים המוגבלים בניידות לפי הוראות סעיף 68א.

(ג) (1) גורם ציבורי ימסור ליושב ראש הוועדה המרכזית, לפי דרישתו, מידע סטטיסטי בדבר מספר המפונים המצויים בתחומו או הידועים לו;

(2) המידע הסטטיסטי האמור יימסר בחלוקה לפי שם יישוב ורחוב, ככל שהמידע מצוי בידי הגורם הציבורי בחלוקה כאמור.

(3) מסירת המידע כאמור בפסקה (1) תהיה בדרך ובמועדים שיקבע יושב ראש הוועדה המרכזית, ולא יחולו עליה הוראות שנקבעו מכוח סעיף 23 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.

(ד) מידע שנמסר לפי סעיף קטן (ג) ישמש את הוועדה המרכזית לשם קביעת מקומות הקלפי כאמור בסעיף קטן (ה), והוא יימחק בסמוך ליום פרסום תוצאות הבחירות ולא יאוחר מ־14 ימים מאותו מועד.

(ה) יושב ראש הוועדה המרכזית, לאחר
התייעצות עם הוועדה המרכזית, יקבע את
המקומות שיוצבו בהם קלפיות ייעודיות למפונים;
היושב ראש יקבע את מקומות הקלפי כאמור לא
יאוחר מהיום השלושים שלפני יום הבחירות, והוא
רשאי לעדכן את קביעתו מזמן לזמן.

הרכב ועדות הקלפי 116ז7. (א) ועדות הקלפי הייעודיות למפונים יורכבו
בקלפי ייעודית מנציגי הסיעות המיוצגות בוועדה המרכזית; מספר
החברים בהן והרכבן הסיעתי, לרבות יושבי הראש,
ייקבע בידי יושב ראש הוועדה המרכזית לאחר
התייעצות עם הוועדה המרכזית.

(ב) על ועדות קלפי ייעודיות למפונים יחולו,
בשינויים המחויבים, הוראות סעיפים 21א ו-
24(ט).

סדרי הצבעה בקלפי 116ז8. (א) יושב ראש הוועדה המרכזית, רשאי לקבוע
ייעודית למפונים הוראות המסדירות את ההצבעה בקלפיות ייעודיות
למפונים, ובכלל זה הוראות בדבר סדרי הפעלתן
ועבודתן של הקלפיות, סדרי ההצבעה בהן, שעות
הצבעה בקלפיות הייעודיות בכלל או בקלפי
מסוימת.

(ב) הוועדה המרכזית תפרסם הודעה בדבר
מקומות הקלפיות הייעודיות למפונים, שעות
ההצבעה וסדרי ההצבעה בהן באתר האינטרנט של
הוועדה המרכזית ובכל דרך נוספת אחרת שתיראה
ליושב ראש הוועדה יעילה ונגישה לקבוצות השונות
באוכלוסייה.

(ג) מפונה המצביע בקלפי ייעודית למפונים או בקלפי שנקבעה לפי הוראות סעיף 68א, יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי כאמור בסעיף 74(א) ו-(ב), ולאחר שחתם על טופס שבו הוא מצהיר כי הוא מפונה ישים את מעטפת ההצבעה לתוך מעטפה חיצונית, וועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם הבוחר, את מספר זהותו במרשם האוכלוסין ופרטים נוספים שנקבעו בתקנות, והוא יטיל את המעטפה לעיני ועדת הקלפי לתוך הקלפי;

(ד) ספירת הקולות של מי שהצביעו לפי סעיף זה תהיה כפי שנקבע בתקנות לפי סעיף 68א(ו).

סמכויות מיוחדות 116ז9. הוראות סעיף 70א יחולו, בשינויים המחויבים, על לגבי קלפי ייעודית בחירות לפי פרק זה." ; למפונים

(6) בסעיף 126, אחרי סעיף קטן (א3) יבוא :

"(א3) החותם על טופס כאמור בסעיף 116ז8(ג) והוא אינו מפונה ;"

(7) אחרי סעיף 144א יבוא :

"סמכויות מיוחדות 144ב. (א) בסעיף זה : לעניין בחירות בתקופת מצב מיוחד בעורף
"חוק ההתגוננות האזרחית" - חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 ;
"מקום קלפי" – שטח המבנה שבו נמצאת קלפי, לרבות חצר המבנה והגדר החיצונית של המבנה ;
"מצב מיוחד בעורף" – כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, לרבות שעת התקפה כהגדרתה בחוק האמור.

(ב) על אף האמור בחוק ההתגוננות האזרחית, יושב ראש הוועדה המרכזית בהתייעצות עם ראש המטה הכללי בצבא ההגנה לישראל או בא כוחו, רשאי לקבוע הוראות בעניינים המפורטים בחוק ההתגוננות האזרחית, שיחולו על מקום קלפי או על מקום אחר בעת שוועדות הבחירות מקיימות בו פעילות הקשורה בבחירות לרבות לעניין השוהים בהם, אם הן דרושות לשם קיום הבחירות תוך שמירה על חיי אדם; ההוראות ייקבעו בשים לב להוראות שנקבעו באותו אזור לפי חוק ההתגוננות האזרחית ובלבד שיאפשרו את מימוש זכות ההצבעה ואת מהלכן התקין של הבחירות; על הוראות כאמור יחולו הוראות סעיף 70א(ג) בשינויים המחויבים.

(ג) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית רשאי לקבוע כללים, בהתייעצות עם ראש המטה הכללי או בא כוחו, בכל הנוגע ליישום או תחולת הוראות לפי חוק ההתגוננות האזרחית, שיש בהן כדי להשפיע על המהלך התקין של הבחירות.

(ד) הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) לא יחולו על סמכויות לפי חוק ההתגוננות האזרחית שעניינן מתן התראה מיידית או התראה מקדימה על התקפת אויב לצורך הגנה מיידית על חיי אדם;

(ה) הוראות סעיף זה יחולו בתקופה בה מוכרז מצב מיוחד בעורף.

פרק ב': תיקוני חקיקה

תיקון חוק הבחירות 7. בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969⁵ –
לכנסת

- (1) בסעיף 7, במקום "י"3" יבוא "י"3א";
- (2) בסעיף 21(א)(2)(ד) במקום 15% יבוא 20%;
- (3) בסעיף 57(ט) בפסקה (1) במקום "ה-47" יבוא "ה-50" ובפסקה (3) במקום "ה-52" יבוא "ה-55";
- (4) בסעיף 62(ג), במקום "ה-40" יבוא "ה-43" ובמקום "ה-35" יבוא "ה-39";
- (5) אחרי סעיף 62א יבוא:
"מחיקת מועמדים 62ב. מצא יושב ראש הוועדה המרכזית כי מועמד אינו שאינם כשירים כשיר להתמודד, לפי סעיפים 6 או 7 לחוק-יסוד: הכנסת או שהרשימה לא תיקנה ליקוי במועמדותם כאמור בסעיף 62 או שבמועמדותם יש ליקוי שאינו ניתן לתיקון כאמור בסעיף 62א – יורה על מחיקתם".
- (6) בסעיף 63, אחרי "או שתוקנה לפי סעיף 62" יבוא "ולאחר שנמחקו ממנה לפי סעיף 62ב מועמדים שאינם כשירים".
- (7) בסעיף 61 -
 - (א) בסעיף קטן (א), במקום המילים "עם אות או עם שתי אותיות שונות" יבוא "עם עד שלוש אותיות שונות".
 - (ב) בסעיף קטן (ב), במקום המילה "שתים" יבוא "שלוש".
 - (ג) בסעיף קטן (ד), המילה "שתי" תימחק.
 - (ד) בסעיף קטן (ה), במקום המילים "ואות או שתי אותיות" יבוא "ואות, שתי אותיות או שלוש אותיות".

⁵ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשפ"ב, עמ' ...

(8) אחרי סעיף 116 יז1 יבוא :

"פרק י"א: הצבעה בבתי אבות

הגדרות – פרק י"א 116 יז2. בפרק זה –

"בית אבות" – כל אחד מאלה :

(1) מעון לזקנים כמשמעותו בחוק

הפיקוח על מעונות, התשכ"ה–1965⁶ ;

(2) בית דיור מוגן כהגדרתו בחוק הדיור

המוגן, התשע"ב–2012⁷ ;

(3) בית דיור לגיל הזהב ששרד הבינוי

והשיכון או מי מטעמו מנהל ומתגוררים בו

במהלך חייהם הרגיל דיירים שנמצאו זכאים

למגורים בו בהתאם לכללי משרד הבינוי

והשיכון ;

(4) מתחם דירות ציבוריות, שמתגוררים

בו במהלך חייהם הרגיל עולים חדשים חסרי

דירה שהגיעו לגיל פרישה, ונמצאו זכאים

למגורים בו לפי כללי משרד העלייה

והקליטה ; לעניין זה –

"גיל פרישה" – כמשמעותו בחוק גיל פרישה,

התשס"ד–2004⁸ ;

"דירה ציבורית" – כהגדרתה בחוק הדיור

הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט–1998⁹ ;

"דייר" – מי שמתגורר בבית אבות ;

⁶ ס"ח התשכ"ה, עמ' 48.

⁷ ס"ח התשע"ב, עמ' 426.

⁸ ס"ח התשס"ד, עמ' 46.

⁹ ס"ח התשנ"ט, עמ' 2.

"השר הנוגע בדבר" – כל אחד מאלה, לעניין בית האבות שבפיקוח משרדו: שר הרווחה והביטחון החברתי, שר הבינוי והשיכון או שר העלייה והקליטה.

קלפיות בבתי אבות 1163. (א) בבית אבות שמתגוררים בו במהלך חייהם הרגיל לפחות 75 דיירים תוצב קלפי אחת לפחות.

(ב) דייר רשאי להצביע בקלפי המוצבת בבית האבות שהוא מתגורר בו.

(ג) בקלפי בבית אבות יהיו רשאים להצביע גם שוטרים שהוצבו שם לשם שמירה על הסדר, וכן עובד הצוות של בית האבות, אם נוכח מנהל בית האבות או מי שהוא הסמיך לכך כי קרוב לוודאי שאותו עובד לא יוכל לממש את זכות ההצבעה שלו בדרך אחרת נוכח עבודתו; לעובד צוות כאמור יינתן אישור בכתב המעיד על זכאותו להצביע בקלפי בבית האבות, לפי טופס שקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.

(ד) לא יאוחר מהיום ה-53 שלפני יום הבחירות ימסור השר הנוגע בדבר ליושב ראש הוועדה המרכזית רשימה של כל בתי האבות שבפיקוח משרדו ויציין לגביהם פרטים נוספים כפי שיקבע יושב ראש הוועדה.

(ה) לא יאוחר מהיום ה־30 שלפני יום הבחירות יקבע יושב ראש הוועדה המרכזית, לאחר התייעצות עם הוועדה המרכזית, את בתי האבות שיוצבו בהם קלפיות; הקלפי תעמוד במקום מרכזי במידת האפשר בבית האבות שהוא נוח לגישה לדיירים; יושב ראש הוועדה המרכזית יקבע את מקום הקלפי בתוך בית האבות לאחר התייעצות עם השר הנוגע בדבר או מי שהוא מינה לכך, ורשאי הוא לקבוע כי בבית אבות תוצב יותר מקלפי אחת.

תחולת הוראות 4.116. הוראות סעיפים 116 יד עד 116 יז יחולו על הצבעה בבית אבות, בשינויים המחויבים.

כללים להצבעה 5.116. יושב ראש הוועדה המרכזית, בהתייעצות עם השר בבתי אבות הנוגע בדבר, יקבע הוראות בדבר סדרי הפעלתן ועבודתן של קלפיות בבתי אבות, ובכלל זה שעות ההצבעה בקלפיות בכלל או בקלפי מסוימת, הנפקת אישורי הצבעה והעברת רשימת בתי האבות לפי סעיף 116 יז (ג) ו־ד, וכן הוראות בדבר דרך הפרסום בבתי האבות של שעות ההצבעה ושל מקום הקלפי.";

(9) בסעיף 141, אחרי "בחוק זה" יבוא "ביום שנקבע בחוק כיום שבתון, למעט יום הבחירות לכנסת, או".

תיקון חוק הבחירות 8. בחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט–1959¹⁰ – (דרכי תעמולה)

(1) בסעיף 2 -

במקום "4" יבוא "2א1 לעניין פסקה (1) להגדרה 'מודעת בחירות', 2א2, 4".

(2) אחרי סעיף 2א1 יבוא:

¹⁰ ס"ח התשי"ט, עמ' 138; התשפ"ב, עמ' 678.

"תעמולת בחירות 2א2. (א) אדם המפרסם תעמולת בחירות, יצרף לה באמצעים דיגיטליים גילוי כאמור בסעיף קטן (ב), אם התקיימו בה התנאים המצטברים הבאים –

(1) לפחות אחד מאלה –

(א) נוצרה באמצעים דיגיטליים;

(ב) נערכה באמצעים דיגיטליים באופן ששינה את התוכן שינוי מהותי.

(2) מוצגים בה באופן חזותי או קולי, דמות, מקום, אירוע, מסמך או חפץ אחר, אשר עשויים להיחזות ככאלה שתועדו במקור.

(ב) גילוי כאמור בסעיף קטן (א) –

(1) יסומן בו כי התוכן נוצר או נערך באמצעים דיגיטליים, לפי העניין;

(2) יופיע בתעמולת הבחירות עצמה או בצמוד אליה, באופן ברור ובולט.

(ג) לא ייכללו בתעמולת הבחירות, בגילוי או בדרך פרסומם, מגבלה טכנית, מנגנון הסתרה או אופן הצגה שיש בהם כדי למנוע את קריאתו על ידי תוכנה כהגדרתה בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995. (להלן – תוכנה).

(ד) בסעיף זה "אמצעים דיגיטליים" – תוכנה, לרבות בינה מלאכותית, המסוגלת ליצור, לערוך, לשנות, או לתרגם מידע או תוכן."

(3) בסעיף 17ה, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להסדיר בהוראות אגרות שיש לשלם בבקשות ובעררים לפי סעיפים 17ב עד 17ד ובבקשת פסלות שופט לפי סעיף קטן (ד), ואת הפטור מהן.

(2א) (1) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית או יושב ראש ועדת

בחירות אזורית רשאי, לאחר ששקל בין היתר את מהות הדיון ואת האפשרות המעשית לקיים דיון בנוכחות הצדדים או לבקשת הצדדים, להורות כי דיון בבקשה לפי סעיפים 17ב עד 17ד יתקיים בדרך של היוועדות חזותית.

(2) דיון בבקשה לפי סעיפים 17ב עד 17ד יתקיים בדרך של היוועדות חזותית לפי פסקה (1) רק אם יתאפשר לכל המשתתפים בדיון לראות את הדיון ואת כלל המשתתפים בו באמצעות מסך, לשמוע את כלל המשתתפים בדיון ואת הנעשה בו בזמן אמת ולהשמיע את עמדתם."

ד ב ר י ה ס ב ר

כללי בפרק א' מוצעות הוראות שעה שיחולו לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושש בנושא עבודת ועדות הבחירות וניהול הבחירות.

סימן א': מטרה ותחולה

סעיפים 1 ו-2 הבחירות לכנסת העשרים ושש קבועות ליום ט"ז בחשוון התשפ"ז (27 באוקטובר 2026). בימים אלו המדינה מצויה בתקופת לחימה מתמשכת, המצב ביטחוני רגיש בעקבות המלחמה, ומספר לא מבוטל של אזרחים מפונים מבתיהם. כדי לערוך את הבחירות כסדרן בשים לב לנסיבות אלו מוצעים התיקונים הנחוצים להתמודדות עם הסוגיות האמורות.

סימן ב': ועדת הבחירות

סעיף 4 הוועדה המרכזית מגייסת עובדים זמניים רבים לתקופת הבחירות, ושיעור ניכר מהם הם עובדי רשויות ציבוריות. על חשיבות הסדר זה שמאפשר את העסקתם של עובדי המדינה שחוזרים לעבוד בבחירות פעם אחר פעם עמד יו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה-25 בלקחיו:

"עובדי המדינה מהווים את השדרה המרכזית של ועדת הבחירות, והתגייסותם חיונית להבטחת פעילותה התקינה של הוועדה. הישענות על עובדי המדינה מתבקשת גם לנוכח טיבו של מבצע הבחירות שהוא בבחינת משימה לאומית. אני מבקש להודות לנציגי שירות המדינה ולכלל הגורמים הרלוונטיים – ואציע כי ההוראות המיוחדות בעניין עדיפותה של ועדת הבחירות המרכזית על פני העבודה הרגילה בתקופת הבחירות – תעוגנה בחקיקה קבועה."

נוכח הצורך של ועדת הבחירות המרכזית וועדות הבחירות האזוריות לגייס עובדים מיומנים שמכירים את עבודת ועדת הבחירות, ובשל קשיים שעשויים להתעורר בגיוס העובדים בשל תקופת הלחימה המתמשכת, מוצע לקבוע הסדר בדומה לנהוג במערכות הבחירות האחרונות. לפיו, רשויות ציבוריות (הממשלה ומשרדי הממשלה, לשכת נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה, רשויות מקומיות ותאגידים שהוקמו בחוק), לא יוכלו למנוע מעובדיהן שהועסקו בוועדת בחירות (הוועדה המרכזית או ועדות אזוריות) לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים וחמש, את האפשרות לעבוד בוועדות בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים ושש; זאת, אם ועדת בחירות תידרש לעובדים אלה והעובדים יסכימו לכך. כדי לאזן בין צורכי ועדת הבחירות ובין צורכי העבודה השוטפים של הרשויות הציבוריות, מוצע לסייג הוראה זו ולקבוע כי, לפי פנייה מצד הרשות הציבורית, יושב ראש הוועדה המרכזית יהיה רשאי למנוע את גיוס העובד לוועדת בחירות לאחר שהביא בחשבון את יכולתה של ועדת הבחירות שבה מבוקש להעסיקו למלא את תפקידה לקראת הבחירות הקרובות לכנסת, מצד אחד, ואת הצרכים של הרשות הציבורית, ובכלל זה את היכולת של עובד אחר של הרשות הציבורית למלא את התפקיד, מצד אחר. לעניין עובדי הכנסת, מאחר שעובדים רבים מקרב עובדי הכנסת הועסקו במערכות הבחירות הקודמות בוועדות בחירות, מוצע לקבוע הסדר ייחודי לעניין העסקתם בוועדות בחירות במערכת הבחירות הקרובה, שלפיו בהיעדר הסכמה בין יושב ראש הכנסת והמנהל הכללי של הוועדה המרכזית לגבי העסקת העובד הוא לא יועסק בוועדת בחירות. עוד מוצע לקבוע שלא ניתן יהיה לפטר את אותם עובדי רשות ציבורית בשל עבודתם בבחירות או לפגוע בשכרם, ושהיעדרותו של העובד לשם עבודה בוועדת בחירות לא תפגע בזכויות התלויות בוותק.

סעיף 5 ועדה הבחירות המרכזית נערכה לקיום הבחירות. עם זאת, עשויים לעלות צרכים לא צפויים, בעיקר משום שקבוצת אוכלוסייה לא מבוטלת טרם שבה להתגורר במענה הרשום בשל המלחמה; קבוצה זו גדלה בעקבות מבצע שאגת הארי. על כן מוצע לקבוע הוראות שיאפשרו גמישות רבה יותר בתחום דיני המכרזים: 1. מוצע לפטור מחובת מכרז את הוועדה המרכזית במקרים שבהם מבוקשת התקשרות עם ספק שזכה במכרז שפרסם משרד ממשלתי, ובלבד שההתקשרות היא בתנאים שזהים לתנאי המכרז שנערך על ידי המשרד הממשלתי או בתנאים שמיטיבים עם הוועדה. הוראה זו נועדה לאפשר לוועדה להגיב במהירות לצרכים השונים שעולים באופן בלתי צפוי, תוך ביצוע רכש בלוחות זמנים מהירים, על בסיס הליך תחרותי שביצע משרד אחר, חלף ביצוע התקשרות בפטור ממכרז. השימוש בפטור זה מותנה בכך שאם מדובר בהתקשרות בהיקף שעולה על 2,500,000 מיליון שקלים חדשים – יתקבל גם אישור של ועדת הפטור של הוועדה המרכזית וקיימים טעמים מיוחדים. פטור זה נועד לייעל את עבודת הוועדה המרכזית, תוך שמירה על התכליות העומדות ביסוד דיני המכרזים. 2. מוצע להסמיך את יושב ראש הוועדה המרכזית לקבוע הוראות מיוחדות בתחום דיני המכרזים לעניין מועדים ודרכי פרסום.

סימן ג': ניהול הבחירות לכנסת העשרים ושש

סעיף 6 מוצעים תיקונים הנובעים מהצורך לקיים את הבחירות לכנסת כסדרן, בין היתר, בשים לב למצב

המלחמה ששרר עד לאחרונה ולהשלכותיו.

לפסקאות (1), (5) ו-(6)

מוצע לקבוע הסדר הצבעה מיוחד לאלו שהתפנו מביתם בשל מלחמת התקומה, מבצע עם כלביא ומבצע שאגת הארי, וטרם שבו לביתם. הסדר זה יכלול שילוב של שלוש חלופות הצבעה: הצבעה במעטפה חיצונית בכל קלפי המיועדת להצבעת בוחרים המוגבלים בניידות, הצבעה במעטפה חיצונית בקלפיות ייעודיות לאוכלוסייה זאת והצבעה לאחר הודעה על כתובת לצרכי בחירות שלפיה ישויכו לקלפי. השילוב של התבססות על קלפיות קיימות בפיזור ארצי שכבר מאפשרות הצבעה במעטפות חיצוניות לבוחרים מוגבלים בניידות, לצד קלפיות ייעודיות במקומות שבהם יש ריכוז אוכלוסייה ידוע של אלו שהתפנו מביתם, וכן מתן האפשרות להודיע על כתובת מיוחדת לצורכי בחירות, יאפשר לכל בעלי זכות הבחירה שהתפנו מביתם לממש את זכותם.

לשם היערכות להצבת קלפיות ייעודיות למפונים, מוצע לקבוע כי גורם ציבורי ימסור ליושב ראש הוועדה המרכזית, לפי דרישתו, מידע סטטיסטי בדבר מספר המפונים המצויים בתחומם או הידועים לו. המידע ימסר בחלוקה לפי שם יישוב ורחוב, אם מידע מסודר כאמור קיים בידי הגורם הציבורי. מידע זה נדרש כדי לאפשר לוועדה המרכזית לקבל תמונת מצב תפעולית בדבר ריכוזי אוכלוסיית המפונים, ולמקם על בסיסה את הקלפיות הייעודיות למפונים באופן שיאפשר מימוש יעיל ונגיש של זכות הבחירה.

ההסדר המוצע אינו נועד להעביר לוועדה המרכזית רשימות שמיות של מפונים או פרטי זיהוי אישיים שלהם, אלא מידע סטטיסטי בלבד, הדרוש לצורך קביעת מקומות הקלפי. בכך מצומצמת הפגיעה בפרטיות למינימום הדרוש לשם היערכות לבחירות, תוך שמירה על יכולתה של הוועדה המרכזית להציב קלפיות במקומות שבהם קיים צורך ממשי בכך.

מוצע לקבוע כי מסירת המידע תיעשה בדרך ובמועדים שיקבע יושב ראש הוועדה המרכזית, וכי המידע ישמש את הוועדה המרכזית לשם קביעת מקומות הקלפי הייעודיות למפונים בלבד. עוד מוצע לקבוע כי המידע יימחק בסמוך לפרסום תוצאות הבחירות ולא יאוחר מארבעה עשר ימים ממועד זה, שכן לאחר השלמת הבחירות ופרסום התוצאות אין עוד צורך בשמירתו לצורך ההיערכות לקלפיות הייעודיות.

את מקומות הקלפיות הייעודיות יקבע יושב ראש הוועדה המרכזית, לאחר התייעצות עם מליאת הוועדה. מוצע לקבוע כי מיקום הקלפיות ייקבע עד שלושים ימים לפני יום הבחירות, ותינתן אפשרות לעדכן קביעה זו מזמן לזמן (סעיף 116יז(ה) המוצע).

מוצע לקבוע כי ועדות הקלפי הייעודיות יורכבו מנציגי הסיעות המיוצגות בוועדה המרכזית. מוצע להסמיך את יושב ראש הוועדה המרכזית לקבוע את מספר החברים בוועדות ואת הרכבן הסיעתי, לרבות היושבים בראשן, לאחר שנועץ בוועדה המרכזית. על הכללים שיקבע יחולו הוראות סעיפים 21א ו-24(ט) לחוק הבחירות לכנסת, שעניינם מינוי מזכיר ועדת הקלפי וכשירותו, בשינויים המחויבים (סעיף 116יז(ז) המוצע). עוד מוצע להסמיך את יושב ראש הוועדה המרכזית לקבוע הוראות לעניין סדרי ההצבעה בקלפי ייעודית, ובכלל זה הוראות בדבר סדרי הפעלתן ועבודתן של הקלפיות, סדרי ההצבעה ושעות ההצבעה בקלפיות כולן או בקלפי מסוימת. הוראות אלו יפורסמו לציבור באתר האינטרנט של הוועדה המרכזית ובכל דרך נוספת אחרת שתיראה ליושב ראש הוועדה יעילה ונגישה (סעיף 116יז(א) ו-(ב) המוצע).

מוצע לקבוע כי בבואו להצביע בקלפי ייעודית או בקלפי לבוחרים מוגבלים בניידות, הבוחר יזהה עצמו באמצעות אמצעי זיהוי כמקובל וכן יצהיר על כך שהוא התפנה מביתו בשל המלחמה. כמו בהליך ההצבעה בקלפיות ייעודיות אחרות, ההצבעה של אלו שהתפנו מביתם תתבצע באמצעות מעטפות הצבעה חיצוניות (הצבעה במעטפות כפולות). כך, בניגוד לעקרון הריתוק לקלפי, המעוגן בסעיף 7 לחוק הבחירות לכנסת, מי שהתפנה מביתו אינו מחויב להצביע בקלפי הסמוכה למקום מגוריו שבה הוא רשום (סעיף 116יז8(ג) עד (ד) המוצע). מוצע להוסיף הוראה שלפיה הצהרת שקר על כך שאדם הוא מפונה תהיה עבירה פלילית, בהתאם לקבוע לעניין הצהרה על כך שבוחר הוא מוגבל בניידות.

נוסף על כך, מוצע כי על קלפי ייעודית לפי פרק זה יחולו הוראות סעיף 70א לחוק הבחירות לכנסת, שלפיו אם מתקיימות נסיבות מיוחדות שעלולות להשפיע על המהלך התקין של הצבעה בקלפי מסוימת, יושב ראש הוועדה המרכזית וסגניו רשאים לתת הוראות מיוחדות שיאפשרו את המהלך התקין של הבחירות בקלפי, ובהן דחיית פתיחת הקלפי, הפסקת ההצבעה והארכת פרק הזמן שנקבע להצבעה (סעיף 116יז9 המוצע).

לפסקה (2)

לוועדה המרכזית ולוועדות הבחירות האזוריות תפקידים וסמכויות מכוח החוק הנדרשים לניהול הבחירות. במסגרת תפקידן נדרשות הוועדות להתכנס ולהחליט החלטות באופן שוטף, ומטבע הדברים בתקופת בחירות גוברת תדירות ההתכנסות. כדי לאפשר את המשך עבודתן התקינה של ועדות הבחירות בתקופת הבחירות לנוכח התפשטות נגיף הקורונה, נקבעה לקראת הבחירות לכנסת העשרים וארבע הוראת שעה שאפשרה קיום ישיבות גם בדרך של היוועדות חזותית. הוועדות השתמשו באפשרות זאת מספר לא מבוטל של פעמים, והדבר זכה לתמיכת חברי הוועדה. דבר זה גם אפשר כינוס הוועדות בלוחות זמנים קצרים יותר, וחסך זמן נסיעה רב לחברי הוועדה המתגוררים במקום רחוק ממקום מושב הוועדה. נוכח כך נקבעה הוראת שעה דומה גם לקראת הבחירות לכנסת העשרים וחמש. נוכח התועלות של הסדר זה, מוצע לשוב ולקבוע הסדר דומה גם עבור הבחירות לכנסת העשרים ושש.

מוצע לקבוע כי הוועדה המרכזית או ועדה אזורית תהיה רשאית לקיים ישיבת ועדה בדרך של היוועדות חזותית, באחד מאלה: 1. לאחר שקילת נושא הישיבה והיכולת המעשית לכנס את חברי הוועדה; 2. אם כל חברי הוועדה הסכימו לכך. חברי הוועדה יכולים גם להסכים שרק חלק ממשתתפי הישיבה ישתתפו בה בדרך של היוועדות חזותית. כמו כן, מוצע לקבוע כי אם התקיימה ישיבת ועדה בנוכחות חברי הוועדה, יושב ראש הוועדה רשאי להתיר לחבר הוועדה או למי שנדרשה הזמנתו לוועדה, אם ביקשו זאת, להשתתף בישיבה בדרך של היוועדות חזותית. התנאי לקיום ישיבה כאמור הוא שכל חברי הוועדה ומי שנדרשה הזמנתו לישיבה יהיו מסוגלים לראות באמצעות מסך את הישיבה ואת כל המשתתפים בה, לשמוע את כל המשתתפים בדיון בזמן אמת ולהשמיע את עמדתם. אם מי מהמשתתפים יסבור כי קיום הישיבה בדרך של היוועדות חזותית פוגע בזכותו להשתתף בישיבה, לשמוע את הדיון או להשמיע את עמדתו או שלא התקיימו התנאים לפי הסעיף, הוא יהיה רשאי לדרוש שהסתייגותו תירשם בפרוטוקול הדיון. הצבעה בישיבה שמתקיימת בדרך של היוועדות

חזותית תהיה הצבעה שמית, אלא אם כן החליט יושב ראש הוועדה אחרת. ההוראות הכלליות החלות על ישיבות ועדה המתקיימות בנוכחות פיזית של חברי הוועדה לפי סעיף 24 לחוק הבחירות לכנסת (בין היתר המניין החוקי לקיום הישיבה, אופן הזימון לישיבה, קבלת החלטות וממלאי מקום) יחולו גם על ישיבה שהתקיימה בדרך של היוועדות חזותית.

לפסקה (3)

לפי סעיף 7 לחוק הבחירות לכנסת, בוחר רשאי להצביע רק בקלפי ששמו נכלל ברשימת הבוחרים הקשורה אליה, והדבר נקבע לפי המען הרשום במרשם האוכלוסין. זהו עקרון הריתוק לקלפי. אחד הפתרונות שוועדת הבחירות מבקשת להציע לבוחרים שהתפנו ממענם הרשום בעקבות המלחמה וטרם שבו אליו, הוא לאפשר להודיע על כתובת לצורכי בחירות בבחירות הקרובות, כהוראת שעה. מנגנון זה יאפשר לאותם בוחרים, וגם לבוחרים נוספים שאינם צפויים להימצא ביום הבחירות במענם הרשום, להודיע על כתובת כאמור. כך יתאפשר לכל מפונה שיבחר באפשרות זאת להצביע בסמוך למקום מגוריו הנוכחי. הקלפי שבה יצביע הבוחר תיקבע לפי הכתובת שיוודיע עליה למשרד הפנים ותירשם ככתובתו לצורכי בחירות לכנסת. בכך יקל התיקון המוצע על מימוש זכות הבחירה. כמו כן, הסדר זה צפוי להפחית את השימוש לרעה שנעשה בבחירות קודמות באפשרות ההצבעה לבוחרים המוגבלים בניידות, ולהפחית את מספר המעטפות החיצוניות מקלפיות אלה. לדבר זה יש חשיבות משמעותית לקיומן התקין של הבחירות, בדגש על תהליך בחינת קולות המצביעים במעטפות חיצוניות וספירתם, נוכח הגידול הצפוי בהיקף המצביעים במעטפות חיצוניות בבסיסי צה"ל, בשל המצב הביטחוני, ומעטפות המפונים. תהליך זה ישמש "מבחן חלוץ" למנגנון זה.

בוחר ימסור הודעה על כתובת כאמור באופן שיקבע שר הפנים. הודעת הבוחר תימסר לא יאחר מהיום ה-64 שלפני יום הבחירות. הכתובת תימחק ממערכות משרד הפנים 22 יום לאחר יום הבחירות. הרשימה תישמר אצל ועדת הבחירות עד למועד השמדת חומרי הבחירות, ובהתאם להסדר הקבוע לעניין זה (סעיף 30א המוצע).

מוצע להסמיך את יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת או עובד הוועדה שהוא יסמיק לכך לכלול בוחר שהודיע על כתובת לצורכי בחירות, ברשימת בוחרים של אזור קלפי סמוך, אם באזור הקלפי שבו הוא רשום לפי הכתובת שהודיע עליה, מספר הבוחרים גדול ממספר הבוחרים המרבי המותר לפי סעיף 11 לחוק הבחירות (סעיף 30ב(א) המוצע).

הכתובת לצורכי בחירות של הבוחר תתווסף לפנקס הבוחרים, לצד מענו של הבוחר (סעיף 30ב(ב) המוצע).

מוצע לקבוע כי כתובת לצורכי בחירות לא תימסר ולא ייעשה בה שימוש אלא לעניין פרק ה' לחוק הבחירות, שעניינו הכנת רשימות הבוחרים. התיקון נועד לעודד השתתפות בבחירות בלי שהבוחר יושפע משיקולים המונעים ממנו לשנות את מענו הרשום במרשם האוכלוסין (סעיף 30ג המוצע).

לפסקה (4)

סעיף 90(ה) לחוק הבחירות לכנסת קובע כי בקלפי צבאית רשאים לכהן בוועדת הקלפי רק חיילים בשירות

חובה שדרגתם אינה גבוהה מדרגת סמל ראשון. נוכח המצב הביטחוני הרגיש, חל גידול משמעותי בהיקף חיילי המילואים, וכפועל יוצא מכך צפויים לגדול מספר הקלפיות הצבאיות המתוכננות להיפתח ומספר בעלי התפקידים שיידרשו לאייש את הקלפיות. כדי להבטיח את פעילותן התקינה של קלפיות אלה, מוצע להרחיב את האוכלוסיות הכשירות להתמנות לחברי ועדה בקלפי צבאית, ולהסמיך לשמש בתפקיד גם חיילים בשירות קבע אשר דרגתם אינה גבוהה מדרגת רב-סמל ראשון, וחיילים בשירות מילואים שדרגתם אינה גבוהה מדרגת רב-סמל מתקדם. הוראה דומה נקבעה כהוראת שעה בבחירות לרשויות המקומיות שנערכו בפברואר 2024.

לפסקה (7)

מוצע להסמיך את יושב ראש הוועדה המרכזית, בהתייעצות עם ראש המטה הכללי או בא כוחו, לקבוע הוראות בעניינים המסורים למפקד פיקוד העורף בנוגע להתגוננות אזרחית בעת הכרזה על מצב מיוחד בעורף, בנוגע למקומות הקלפי ומקומות נוספים שמשמשים את ועדת הבחירות. הסדר זה בא לאזן בין שתי תכליות בעלות משקל רב: מן הצד האחד, שמירה על חיי אדם ועל ביטחון הציבור; ומן הצד האחר, הבטחת מימוש זכויות היסוד לבחור ולהיבחר, וקיום הבחירות במועדן, כסדרן ובאופן שוויוני ונגיש ככל האפשר.

הסמכת יושב ראש הוועדה המרכזית לקבוע את ההוראות הנדרשות לעניין מקומות הקלפי ומקומות פעילות הבחירות נועדה לשמור על עצמאות ועדת הבחירות המרכזית ועל אחריותה לניהול הבחירות. זאת, תוך הסתייעות בגורמי הביטחון המקצועיים והתחשבות בהוראות שנקבעו באותו אזור לפי חוק ההתגוננות האזרחית, ובלבד שיאפשרו את מימוש זכות ההצבעה ואת מהלכן התקין של הבחירות.

עוד מוצע לקבוע כי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יהיה רשאי לקבוע כללים, בהתייעצות עם ראש המטה הכללי או בא כוחו, בנוגע ליישום או תחולת הוראות לפי חוק ההתגוננות האזרחית, אשר נקבעו בכלל המדינה (ולא רק בנוגע למקומות הקלפי ומקומות נוספים המשמשים את ועדת הבחירות), שיש בהן כדי להשפיע על המהלך התקין של הבחירות. בנוסף, מוצע כי סמכויות יושב ראש הוועדה המוצעות כאמור לעיל, לא יחולו על מתן התראה מיידית או התראה מקדימה על התקפת אויב לצורך הגנה מיידית על חיי אדם. הוראה זו מבטאת את האיזון בין הצורך לשמור על ביטחון הציבור ובין החובה להבטיח את מימוש זכות הבחירה גם בנסיבות חירום. הסדר דומה בעיקרו נקבע בעבר ביחס לבחירות שנערכו בתקופת התפשטות נגיף הקורונה, והוא נועד לאפשר רציפות תפקודית של הליך הבחירות תוך התאמתו לנסיבות חריגות.

פרק ב': תיקוני חקיקה

בפרק זה מוצעים תיקונים קבועים לחוק הבחירות לכנסת ולחוקים נוספים.

סעיף 7

לפסקאות (1) ו-(8)

לקראת הבחירות לכנסת העשרים וארבע נקבע בהוראת שעה הסדר שמאפשר הצבעה מיוחדת בבתי אבות,

בבתי דיור מוגן ובמקבצי דיור (להלן – בית אבות). מטרת הסדר זה הייתה להנגיש את ההצבעה לאוכלוסיות אלה, תוך הבטחת השמירה על בריאותם. הסדר זה נחל הצלחה רבה, גם מבחינת השמירה על בריאות הציבור וגם מבחינת הנגשת ההצבעה לאוכלוסיות המבוגרות, שהצביעו באחוז דומה לאחוז ההצבעה הארצי. נוכח הצלחת ההסדר והמשך התפשטות נגיף הקורונה, נקבע הסדר זה שוב בהוראת שעה לקראת הבחירות לכנסת העשרים וחמש, ופעל בהצלחה גם בהן. דבר זה הקל משמעותית על יכולתם של דיירי אותם מוסדות לממש את זכותם. הוא גם פתר קושי בשיטה שהייתה נהוגה לפני כן, אז כתנאי להצבת קלפי בבית האבות היה עליו להסכים לכך שגם תושבי השכונה יוכלו להצביע בתוך שטח בית האבות. הסדר זה נקבע גם בהוראת שעה בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות. על כן מוצע לעגן הסדר זה כהסדר של קבע, מתוך כוונה להנגיש את ההצבעה לאוכלוסייה זאת, בהתבסס על היישום המוצלח בשתי מערכות הבחירות האחרונות.

ההסדר המוצע דומה בעיקרו להסדר הקבוע בחוק לעניין הצבעה של אנשים המאושפזים בבתי חולים, בשינויים מסוימים. מוצע כי בכל בית אבות שמתגוררים בו במהלך חייהם הרגיל לפחות שבעים וחמישה דיירים תוצב לפחות קלפי אחת. מוצע לקבוע כי דייר המתגורר בבית אבות יהיה רשאי להצביע בקלפי המוצבת בבית האבות שבו הוא מתגורר. בקלפי כאמור יהיו רשאים להצביע גם שוטרים שהוצבו שם לשם שמירה על הסדר, וכן עובדי הצוות של בית האבות אם נוכח עבודתם לא יוכלו לממש את זכות ההצבעה שלהם בדרך אחרת.

מוצע לקבוע שרשימת בתי האבות שבהן יוצבו קלפיות תיקבע על ידי יושב ראש הוועדה המרכזית לאחר התייעצות עם הוועדה המרכזית. עוד מוצע לקבוע כי יושב ראש הוועדה המרכזית, בהתייעצות עם השר הנוגע לעניין, יקבע את מקום הקלפי בתוך בית האבות, כך שהקלפי תוצב, במידת האפשר, במקום מרכזי שנוח לגישה לדיירים. יושב ראש הוועדה המרכזית רשאי לקבוע כי בבית אבות תוצב יותר מקלפי אחת. יושב ראש הוועדה המרכזית, לאחר התייעצות עם השר הנוגע לעניין, יקבע הוראות לעניין סדרי הפעלתן ועבודתן של קלפיות בבתי אבות, ובכלל זה שעות ההצבעה בקלפיות, הנפקת אישורי הצבעה לעובדי צוות והוראות בדבר דרך הפרסום של שעות ההצבעה ושל מקום הקלפי. מוצע לקבוע כי על הצבעה בקלפיות המוצבות בבתי אבות יחולו, בשינויים המחויבים, ההוראות החלות על הצבעות בקלפיות למאושפזים בבתי חולים לעניין הרכב ועדות הקלפי (סעיף 116(ד), סדרי ההצבעה (סעיף 116(ט)), תעמולת בחירות (סעיף 116(טז)) וסמכויות מיוחדות (סעיף 116(ז)).

לפסקה (2)

תהליך קביעת ההרכב הסייעתי של ועדות הקלפי, מאפשר לסיעות לבקש לבצע החלפות בין קלפיות שונות. סעיף 21(א)(2) לחוק הבחירות לכנסת מסמך את יושב ראש הוועדה המרכזית לשנות את ההרכב הסייעתי של ועדות הקלפי ולהחליף את נציגי הסיעות בין אזורי הבחירות. סמכות זו מותנית בהסכמת הסיעות, בשמירת האיזון בין הסיעות המרכיבות את הקלפי ובכך שאף לאחר ההחלפות מספר הנציגים של כל סיעה בכלל ועדות הקלפי לא יפחת ממספר הנציגים שקבעה הוועדה המרכזית. כמו כן, כדי למנוע אי-יציג או תת-יציג של סיעות מסוימות באזורי בחירות מסוימים נקבע כי החלפת נציגי סיעות בוועדות קלפי בין אזורי בחירות

מותנית גם בכך שמספר הנציגים של כל סיעה בכל אזור בחירות לא ישתנה ביותר מ-15% ממספר הנציגים שקבעה הוועדה המרכזית מלכתחילה. כדי להגדיל את מרחב הגמישות של סיעות לשנות את ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי מוצע להגדיל את שיעור השינוי האפשרי במספר הנציגים שקבעה הוועדה המרכזית לכל סיעה בכל אזור בחירות, ולהעמידו על 20%. יוער כי הגדלת האחוזים לא תשנה את הכללים החלים בוועדה שמטרתם לשמור על עקרון הבקרה ההדדית בוועדת הקלפי.

לפסקאות (3)–(4)

בפסק הדין בע"ב 6615/22 **שיקלי נ' יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-25** (3.11.2022) נקבע כי הסמכות לפסול מועמדים ורשימות נתונה למליאת ועדת הבחירות המרכזית, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת. עוד נקבע שם שאם מתעוררת שאלה בהקשר זה, יושב ראש הוועדה יקיים הליך מעין-שיפוטי ויניח בפני ועדת הבחירות החלטה מנומקת שתשמש חוות דעת משפטית שתנחה את הוועדה. זאת בשונה מהנוהג שהיה קיים עד אז. כדי שיהיה זמן מספק לערוך את ההליך המעין-שיפוטי טרם הבאת המקרים לדיון במליאה, ונוכח חוסר היכולת לצפות את היקף הבקשות ואת מורכבותן, יש צורך להקדים את המועד להגשת רשימות, להודעה על ליקויים ברשימות ולתיקון הליקויים.

לפסקאות (5)–(6)

בחוק-יסוד: הכנסת ובחוק הבחירות לכנסת קבועות כמה עילות לפסילת מועמד. בפסק הדין בעניין **שיקלי** לא נערכה הבחנה בין עילות שכוללות שיקול דעת מהותי ובין עילות שהן טכניות באופיין. מוצע לתקן את החוק, כך שבעילות טכניות – היעדר אזרחות; גיל; כהונה במשרה המנועה מהתמודדות – ההכרעה תעשה בידי יושב ראש הוועדה המרכזית, ולא בידי המליאה.

לפסקה (7)

סעיף 61 לחוק הבחירות לכנסת, קובע שני סימנים להבחנה בין רשימות מועמדים: כינוי ואות או אותיות. בפתקי ההצבעה מופיעים סימנים אלו בלבד, והם מסייעים לבחור לוודא שבחר בפתק של רשימת המועמדים שברצונו להצביע עבורה. לגבי האותיות קובע סעיף 61 שני כללים עיקריים. ראשית, רשימה זכאית להשתמש באות אחת או בשתיים (אלא אם כן מדובר ברשימת מועמדים משותפת לכמה מפלגות שמיוצגות בכנסת היוצאת). שנית, מפלגה שמיוצגת בידי סיעה בכנסת היוצאת, נהנית מזכות קדימה על כל אחת מהאותיות ששימשו אותה בבחירות הקודמות – ומזכות למנוע מרשימה אחרת להשתמש באיזו מהן בלי אישור המפלגה. בשנים האחרונות גדל מספר סיעות הכנסת, ואיתו גדל מספר האותיות שיש עליהן זכות קדימה. לצד זאת, גדל גם מספר רשימות המועמדים שמתמודדות בבחירות. התוצאה היא שמספר האותיות שפנויות לשימוש חופשי, בלי לקבל אישור מראש, קטן יחסית – ואמור להספיק לרשימות רבות יותר. נוסף על כך, לפי סעיף קטן 61(ו), אין לסמן רשימה באות או אותיות שעלולים להטעות, וכך מצטמצמות עוד יותר האפשרויות לבחירת אותיות. למשל, אי אפשר לתת לרשימה אחת אות סופית ולאחרת את האות ה"רגילה" (לדוגמה ד ו-כ), אי אפשר לסמן

שתי רשימות באותן שתי אותיות בסדר הפוך, ואי אפשר להקצות לכמה רשימות אותיות שנראות דומות זו לזו (כמו ד ו-ר).

המחסור באותיות מונע מרשימות מועמדים להשתמש בצירוף אותיות שנוח להן לפי שמן או מסריהן, ובאופן כללי מגביל אותן בבחירת אותיות שיבדילו אותן כראוי מרשימות מועמדים אחרות. התוצאה היא חשש שבוחרים יתבלבלו בין רשימות ויבחרו בשגגה בפתק שאינם מעוניינים לבחור בו.

בשל כך מוצע לאפשר גם לרשימות חדשות להשתמש בשלוש אותיות (לצד האפשרות להשתמש באות אחת או בשתי אותיות). הרחבת מגוון האפשרויות לבחירת אותיות תקל על הרשימות להבדיל עצמן זו מזו, תפחית את החשש שבוחר יבחר פתק בשגגה, ותגביר את השוויון בין רשימות מועמדים ותיקות לחדשות. הסדר של שימוש בשלוש אותיות גם עבור רשימות חדשות קיים בבחירות לרשויות המקומיות, לפי סעיף 39 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה–1965, ולא נרשמו קשיים בשימוש בו. מכאן שההסדר המוצע גם יחיל דין שווה במערכות הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות.

לפסקה (9)

סעיף 141 לחוק הבחירות לכנסת קובע שאם "חל מועד מהמועדים הנקובים בחוק זה באחד מימי המנוחה כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, יידחה המועד ליום חול הראשון שאחרי אותו יום". נוסף על ימי המנוחה הקבועים בפקודה זו, נקבעו בחקיקה ימי שבתון נוספים (יום העצמאות, יום הבחירות לכנסת ויום הבחירות לרשויות המקומיות). למען הסדר הטוב, מוצע להבהיר שגם ימי שבתון נוספים שנקבעו בחקיקה, למעט יום הבחירות לכנסת, יובילו לדחיית מועדים.

סעיף 8

מוצע לבצע כמה תיקונים בחוק הבחירות (דרכי תעמולה).

לפסקה (1)

מוצע להוסיף להוראות החלות בכל עת גם את חובת הזיהוי של מודעות בחירות ואת חובת הזיהוי המוצעת של תעמולת בחירות באמצעים דיגיטליים.

לפסקה (2)

בשנים האחרונות חלה התפתחות משמעותית באמצעים טכנולוגיים ליצירת תוכן, לעריכתו ולהפצתו, ובכלל זה כלים המבוססים על בינה מלאכותית. כלים אלה מאפשרים ליצור או לערוך תכנים חזותיים, קוליים, ברמת אמינות גבוהה, באופן שעשוי להקשות על הציבור להבחין אם מדובר בתיעוד מקורי של אדם, מקום, אירוע, מסמך או חפץ, או בתוכן שנוצר או שונה באמצעים דיגיטליים.

תעמולת בחירות עשויה להשפיע על גיבוש עמדותיהם של הבוחרים ועל מימוש הזכות לבחור ולהיבחר. כאשר תעמולה מציגה תוכן הנחזה כתיעוד אותנטי, אף שנוצר או נערך באמצעים דיגיטליים באופן מהותי, קיימת חשיבות לכך שהבוחר יוכל לדעת זאת בעת החשיפה לתוכן.

לפיכך מוצע לקבוע חובת גילוי ביחס לתעמולת בחירות שנוצרה באמצעים דיגיטליים, או שנערכה באמצעים כאמור באופן ששינה את תוכנה שינוי מהותי, ובלבד שמוצגים בה באופן חזותי או קולי דמות, מקום, אירוע, מסמך או חפץ אחר, העשויים להיחזות ככאלה שתועדו במקור.

ההסדר המוצע אינו אוסר שימוש באמצעים דיגיטליים או בבינה מלאכותית בתעמולת בחירות. הוא מבקש לקבוע חובת שקיפות בלבד, מקום שבו קיים חשש להטעיה באשר לאופן יצירת התוכן או עריכתו. בכך נשמר האיזון בין ההגנה על חופש הביטוי הפוליטי לבין הצורך להבטיח שקיפות כלפי הציבור ולצמצם את החשש מפני הטעיה.

עוד מוצע לקבוע כי הגילוי יופיע בתעמולת הבחירות עצמה או בצמוד אליה, באופן ברור ובולט, ובהתאמה לאופן שבו הציבור נחשף בפועל לתעמולה. כך, למשל, גילוי ביחס לתוכן חזותי או קולי יידרש להיות מוצג או מושמע בדרך המאפשרת לבוחר להבין, בעת החשיפה לתוכן, כי מדובר בתוכן שנוצר או נערך באמצעים דיגיטליים.

נוסף על כך, מוצע לקבוע כי לא ייכללו בתעמולת הבחירות, בגילוי או בדרך פרסומם, מגבלה טכנית, מנגנון הסתרה או אופן הצגה שיש בהם כדי למנוע מתוכנה לקרוא את הגילוי או את התוכן. הוראה זו נועדה למנוע ביצוע פעולה שתמנע מאמצעים דיגיטליים לקרוא את הקובץ ולסמנו ככזה שנוצר בידי בינה מלאכותית, דבר אשר עשוי להשפיע על תוצאות חיפוש ועל מידע המתקבלים באמצעים אלה.

לפסקה (3)

לפי חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 (להלן – חוק דרכי תעמולה), ליושב ראש הוועדה המרכזית סמכות להוציא צו מניעה בשל הפרת הוראות חוק דרכי תעמולה והוראות אחרות בחוקי הבחירות (סעיף 17ב) וצו להסרת מודעות ולניקוי ושיקום מקרקעין (סעיף 17ג). סמכות מקבילה נתונה ליושבי ראש הוועדות האזוריות בכל הנוגע לבחירות לרשויות המקומיות (סעיף 17ד). כיום אין חובת תשלום אגרה בהליכים אלו. מאז תחילת כהונת הכנסת ה-25 ומאז מערכת הבחירות האחרונות לרשויות המקומיות חלה עלייה ניכרת במספר העתירות שמוגשות לפי חוק דרכי תעמולה. נדרשים משאבים רבים לטפל בהן. לכן מוצע להסמיך את יושב ראש הוועדה המרכזית להסדיר, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אגרות בעתירות אלו ואת הפטור מהן (סעיף 17ה(א) המוצע).

בבחירות לכנסת העשרים וארבע ולכנסת העשרים וחמש נקבעה הוראת שעה שאפשרה ליושב ראש הוועדה להורות כי דיון בבקשה להוצאת צו מניעה כאמור יתקיים בדרך של היוועדות חזותית, לאחר ששקל, בין היתר, את מהות הדיון ואת היכולת המעשית לקיים דיון בנוכחות הצדדים, או לבקשת הצדדים. זאת כדי לאפשר את המשך ניהול הדיונים התקין בפני יושבי ראש הוועדות לנוכח התפשטות נגיף הקורונה. נוכח הניסיון החיובי בניהול דיונים בדרך זאת בשתי מערכות הבחירות האחרונות, ובשים לב ללוחות הזמנים הקצרים של הליכים מסוג זה, שמצריכים לא פעם קביעת דיונים לאותו יום או למחרת, מוצע לעגן סמכות זאת באופן קבוע (סעיף 17ה(א) המוצע).